REVISÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Arquivo 12.01 - Revisão - Auxílio-doença - Exclusão dos 20% menores salários-de-contribuição

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é revisar o valor da renda mensal inicial do benefício de auxílio-doença, na forma estabelecida pelo art. 29, II, da Lei n.º 8.213/91, devendo ser aplicada a média aritmética simples em relação aos 80% maiores salários-de-contribuição no cálculo do salário-de-benefício, independentemente do número de contribuições mensais vertidas no período básico de cálculo.

Benefícios que têm direito à revisão:

Auxílio-doença, com data de início do benefício a partir de 29/11/1999 e calculados com base na Lei n.º 9.876/1999, em cujo cálculo não foram excluídas as 20% menores contribuições.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de auxílio-doença;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.02

Arquivo 12.03 - Revisão - Aposentadoria por Invalidez precedida de auxílio-doença - Exclusão dos 20% menores salários-de-contribuição

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é revisar o valor da renda mensal inicial do benefício de auxílio-doença com reflexos na aposentadoria por invalidez, na forma estabelecida pelo art. 29, II, da Lei n.º 8.213/91, devendo ser aplicada a média aritmética simples em relação aos 80% maiores salários-de-contribuição no cálculo do salário-de-benefício, independentemente do número de contribuições mensais vertidas no período básico de cálculo.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença, com data de início do benefício a partir de 29/11/1999 e concedidas com base na Lei n.º 9.876/1999, em cujo cálculo do auxílio-doença não foram excluídas as 20% menores contribuições. Como a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo do auxílio-doença, neste devem ser excluídos os 20% menores salários-de-contribuição.

Observação: tem direito o benefício de pensão por morte se decorrente de aposentadoria por invalidez, sendo que o cálculo a ser observado é o do auxílio-doença.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de auxílio-doença;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.04

Arquivo 12.05 - Revisão - Pensão por Morte não precedida de outro benefício - Exclusão dos 20% menores salários-de-contribuição

Objetivo da ação judicial: O objetivo da ação judicial é revisar o valor da renda mensal inicial do benefício de pensão por morte, na forma estabelecida pelo art. 29, II, da Lei n.º 8.213/91, devendo ser aplicada a média aritmética simples em relação aos 80% maiores salários-de-contribuição no cálculo do salário-de-benefício, independentemente do número de contribuições mensais vertidas no período básico de cálculo.

Benefícios que têm direito à revisão:

Pensão por morte não precedida de outro benefício, com data de início do benefício a partir de 29/11/1999 e com base na Lei n.º 9.876/1999, em cujo cálculo não foram excluídos as 20% menores contribuições.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de pensão por morte;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.06

Arquivo 12.07 - Revisão - Artigo 29, inciso II, da Lei Nº 8.213/91 - Cobrança Antecipada - Revisão decorrente de acordo judicial em Ação Civil Pública

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é cobrar o imediato pagamento dos valores atrasados reconhecidos nos autos da Ação Civil Pública n.º 00023205920124036183, que tramitou perante a 2ª Vara Previdenciária da Subseção Judiciária de São Paulo.

Benefícios que têm direito à revisão:

Benefícios por incapacidade (auxílio-doença ou aposentaria por invalidez) e pensões por morte derivadas destes, assim como não precedidas, com DIB a partir de 29/11/1999, em que, no Período Básico de Cálculo - PBC foram considerados 100% (cem por cento) dos salários-de-contribuição.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício previdenciários;
- Comunicado de direito a revisão expedido pelo INSS ou retirado da internet no site da Previdência Social
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.08

Arquivo 12.09 - Revisão - Pensão por Morte - Parcelas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é incluir as verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista aos salários-de-contribuição dos meses do período básico de cálculo a que correspondem, de forma a se apurar corretamente a renda mensal inicial do benefício de pensão por morte.

Benefícios que têm direito à revisão:

Pensão por morte que teve a inclusão, nos salários-de-contribuição que compuseram o período básico de cálculo, de parcelas salariais reconhecidas em favor do segurado falecido instituidor do benefício em processo trabalhista.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de pensão por morte;
- Fotocópia da petição inicial do processo trabalhista;
- Fotocópia da decisão judicial proferida no processo trabalhista;
- Fotocópia do trânsito em julgado da decisão proferida no processo trabalhista;

- Fotocópia dos cálculos das parcelas salarias reconhecidas na sentença judicial do processo trabalhista;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.10

Arquivo 12.11 - Revisão - Cálculo da Renda Mensal Inicial sem a incidência do Teto Limitador

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é revisar o valor da renda mensal inicial do benefício previdenciário, a fim de que no reajuste concedido por legislação posterior, subsequente à concessão do benefício, sua base de cálculo seja o valor integral do salário-de-benefício, sem a limitação do teto.

Benefícios que têm direito à revisão:

Benefícios previdenciários que tiverem a sua renda mensal inicial limitada ao teto. Observação: tem direito o benefício de pensão por morte se decorrente de benefício limitado ao teto, sendo que o cálculo a ser observado nesses casos é o do benefício originário.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício previdenciário;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.12

Arquivo 12.13 - Revisão - Retroação da DIB do benefício de Aposentadoria por Invalidez - Pagamento da diferença de 9% em relação ao benefício de auxílio-doença

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é retroagir a data do início do benefício de aposentadoria por invalidez para a data do início do benefício de auxílio-doença, já que o segurado estava definitivamente incapacitado desde então, bem como pagar a diferença de 9% entre o valor dos benefícios.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por invalidez que durante o período em que receberam o benefício de auxílio-doença já estavam incapacitados de forma permanente para o trabalho e impossibilitados de serem reabilitados para o exercício de outra atividade.

Documentos necessários:

- Fotocópia dos cálculos das parcelas salarias reconhecidas na sentença judicial do processo trabalhista;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.10

Arquivo 12.11 - Revisão - Cálculo da Renda Mensal Inicial sem a incidência do Teto Limitador

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é revisar o valor da renda mensal inicial do benefício previdenciário, a fim de que no reajuste concedido por legislação posterior, subsequente à concessão do benefício, sua base de cálculo seja o valor integral do salário-de-benefício, sem a limitação do teto.

Benefícios que têm direito à revisão:

Benefícios previdenciários que tiverem a sua renda mensal inicial limitada ao teto. Observação: tem direito o benefício de pensão por morte se decorrente de benefício limitado ao teto, sendo que o cálculo a ser observado nesses casos é o do benefício originário.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício previdenciário;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.12

Arquivo 12.13 - Revisão - Retroação da DIB do benefício de Aposentadoria por Invalidez - Pagamento da diferença de 9% em relação ao benefício de auxílio-doença

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é retroagir a data do início do benefício de aposentadoria por invalidez para a data do início do benefício de auxílio-doença, já que o segurado estava definitivamente incapacitado desde então, bem como pagar a diferença de 9% entre o valor dos benefícios.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por invalidez que durante o período em que receberam o benefício de auxílio-doença já estavam incapacitados de forma permanente para o trabalho e impossibilitados de serem reabilitados para o exercício de outra atividade.

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de auxílio-doença;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por invalidez;
- Laudos, exames e atestados médicos que comprovam a incapacidade permanente para o trabalho e a impossibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade no período em que o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.14

Arquivo 12.15 - Revisão - Pensão por Morte - Ausência de documentação completa na data do protocolo administrativo - Retroação da DIB para o pagamento das parcelas vencidas

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é retroagir a data do início do benefício de pensão por morte para a data do óbito, se requerido até 30 dias, ou para a data da entrada do requerimento, se encaminhado após 30 dias do óbito, bem como pagar as parcelas vencidas, em casos de indeferimento administrativo por ausência de documentos.

Benefícios que têm direito à revisão:

Benefício de pensão por morte que teve seu protocolo administrativo negado por ausência de documentos necessários para à análise do requerimento

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de pensão por morte;
- Comprovante de agendamento de atendimento em data anterior ao início do benefício de pensão por morte;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.16

Arquivo 12.17 - Revisão - Aplicação dos novos tetos das Emendas Constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é revisar o valor da renda mensal inicial do benefício previdenciário para que os valores excluídos do salário-de-benefício no momento da concessão, por força do art. 29, § 2º, da Lei n.º 8.213/1991 — e que não foram repostos por ocasião do primeiro reajuste —, sejam considerados a partir da vigência dos novos tetos impostos pelas Emendas Constitucionais nºs. 20/98 e 41/03, limitando-se o pagamento do benefício aos tetos vigentes desde então.

Benefícios que têm direito à revisão:

Benefícios que tiveram a renda mensal inicial limitada e, com isso, perceberam benesse no valor do teto máximo vigente na época da concessão do benefício que, por sua vez, ocorreu antes de 1998 ou 2003. Observação: tem direito o benefício de pensão por morte se decorrente de benefício limitado ao teto, sendo que o cálculo a ser observado nesses casos é o do benefício originário.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício previdenciário;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.18

Arquivo 12.19 - Revisão - Inclusão do benefício de auxílio-suplementar no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é incluir, no cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria, os salários-de-contribuição do período em que o segurado percebeu o benefício de auxílio-suplementar.

Benefícios que têm direito à revisão:

São passiveis de revisão os segurados aposentados por tempo de contribuição, por idade ou especial que receberam o benefício de auxílio-suplementar antes da aposentação.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de auxílio-suplementar;
- Cálculo do valor da aposentadoria mais vantajosa.

- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.20

Arquivo 12.21 - Revisão - Inclusão de Parcelas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista no cálculo da aposentadoria

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é incluir as verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista aos salários-de-contribuição dos meses do período básico de cálculo a que correspondem, de forma a se apurar corretamente a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial do segurado que obteve êxito no reconhecimento de parcelas salariais em processo trabalhista.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria;
- Fotocópia da petição inicial do processo trabalhista;
- Fotocópia da decisão judicial proferida no processo trabalhista;
- Fotocópia do trânsito em julgado da decisão proferida no processo trabalhista;
- Fotocópia dos cálculos das parcelas salarias reconhecidas na condenação judicial;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.22

Arquivo 12.23 - Revisão - Reconhecimento do período de atividade rural para fins de majoração da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é averbar o período em que o segurado exerceu atividade rural e, em consequência, revisar a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Benefícios que têm direito à revisão:

Segurado aposentado por tempo de contribuição que exerceu atividade rural e teve negado de forma parcial ou total o reconhecimento deste período no cálculo do tempo de contribuição.

Documentos necessários:

- Procuração;

- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Último extrato de pagamento do INSS.
- Comprovação do exercício de atividade rural:
- Documentos servíveis como início de prova material: em nome próprio ou em nome de membros do grupo familiar do segurado:
- certidão do INCRA em nome do pai (PEDILEF n. 2008.72.55.007778-3/SC);
- guia de recolhimento de ITR em nome do pai (PEDILEF N. 2008. 72.55.007778-3/SC);
- comprovante de recolhimento de imposto sobre exploração agrícola (PEDILEF n. 2006.72.95.011963-2/SC);
- matrícula de propriedade rural (PEDILEF n. 2004.83.20.00.37670/PE);
- certidão do Registro de Imóveis relativa a propriedade rural (PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR);
- escritura de propriedade rural (PEDILEF n. 2004.83.20.0037670/PE);
- certidão de casamento do pai (PEDILEF n. 2007.70.95.0002807/PR);
- certidões de nascimento de irmãos (PEDILEF n. 2006.72.59.000860-0/SC);
- certidão de óbito de irmão (PEDILEF n. 2006.70.95.012605-0/PR);
- certidão de alistamento militar do segurado (PEDILEF n. 2006.72.59.000860-0/SC);
- certidão da Justiça Eleitoral com indicação do exercício de atividade rural (PEDILEF n. 2007.83.02.505452-7/PE);
- título eleitoral do segurado (PEDILEF n. 2006.72.59.00860-0/SC);
- folha de pagamento de Programa Permanente de Combate à Seca (PEDILEF n. 2007.83.03.504233-9/CE);
- ficha de Sindicato Rural (PEDILEF n. 2003.81.10.004265-7/CE);
- carteira de filiação à Sindicato Rural (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);
- recibos de pagamento a Sindicato Rural (PEDILEF n. 2004.81.10.009403-0/CE);
- ficha de contribuição a Associação de Pequenos Produtores Rurais (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);
- ficha de cadastramento familiar realizado pela Secretaria de Saúde do Município de residência do segurado (PEDILEF n. 2004.81.10.009403-0/CE);
- prontuário médico de Posto de Saúde constando a profissão (PEDILEF n. 2007.83.05.501035-6/PE); b) Documentos servíveis como início de prova material: em nome de terceiros estranhos ao grupo familiar da parte autora:
- documentos relativos à propriedade ou posse rural pertinentes à terra na qual o segurado teria trabalhado – como comprovante de ITR, Certidão do Registro de Imóveis, Declaração do Instituto de Terras, histórico oficial de posse da área rural (PEDILEF n. 2005.39.00.708920-0/PA; PEDILEF n. 2006.43.00.906123-9/TO; PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR); c) Documentos inservíveis como início de prova material:
- declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais não homologada pelo Ministério Público ou pelo INSS (PEDILEF n. 2008.32.00.703599-2/AM);
- declarações em geral (PEDILEF n. 2007.83.00.526657-4/PE);

- declaração fornecida por suposto vizinho, por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.83.02.503892-0/PE);
- declaração fornecida por suposto parceiro rural, sem base em nenhum documento específico (como contrato de parceria escrito), por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.70.95.014573-0/PR);
- declaração fornecida por suposto feirante que comercializaria alimentos produzidos pelo segurado, sem base em nenhum documento específico, por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF n. 2006.83.00.5210102/PE);
- documentos que contém anotação da profissão do segurado e de seu cônjuge preenchida posteriormente ao preenchimento do documento e com visível adulteração (PEDILEF n. 2005.84.00.503903-4/RN);
- certidão do INCRA com data posterior ao óbito do pai do segurado (PEDILEF n. 2002.61.84.002017-8/SP).

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.24

Arquivo 12.25 - Revisão - Reconhecimento da atividade urbana constante na carteira de trabalho para fins majoração da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é averbar período registrado na carteira de trabalho e, em consequência, revisar a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria.

Benefícios que têm direito à revisão:

Segurado aposentado por tempo de contribuição ou aposentado por idade que teve negado o reconhecimento de atividade urbana registrada na carteira de trabalho no cálculo do tempo de contribuição.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria;
- Fotocópia da carteira de trabalho constando o período de atividade urbana não reconhecida pelo INSS;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.26

Arquivo 12.27 - Revisão - Reconhecimento da atividade urbana constante no Cadastro Nacional de Informações Sociais para fins majoração da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é averbar período registrado no cadastro nacional de informações sociais e, em consequência, revisar a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria.

Benefícios que têm direito à revisão:

Segurado aposentado por tempo de contribuição ou aposentado por idade que teve negado o reconhecimento de atividade urbana registrada no CNIS no cálculo do tempo de contribuição.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria;
- Cadastro Nacional de Informações Sociais constando o período de atividade urbana não reconhecida pelo INSS;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.28

Arquivo 12.29 - Revisão - Inclusão de valores não computados pelo INSS no período básico de cálculo do benefício

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é retificar ou adicionar valores constantes no período básico de cálculo, que é o interregno em que são apurados os salários-de-contribuição que serão utilizados no cálculo do salário-de-benefício, e, em consequência, revisar a renda mensal inicial do benefício previdenciário.

Benefícios que têm direito à revisão:

Benefícios que possuem salários-de-contribuição a serem retificados ou adicionados.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício previdenciário;
- Cadastro Nacional de Informações Sociais constando o período de atividade urbana não reconhecida pelo INSS;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.30

Arquivo 12.31 - Revisão - Reconhecimento de atividade exercida sob condições especiais para fins de revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria

Objetivo da ação judicial:

O objetivo da ação judicial é ver reconhecido o período em que o segurado tenha exercido atividades em condições especiais e, em consequência, revisar o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Benefícios que têm direito à revisão:

Segurado aposentado por tempo de contribuição que teve negado, de forma parcial ou total, o reconhecimento do exercício de atividade especial para fins de majoração no tempo de contribuição.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício previdenciário;
- Cópia da carteira de trabalho;
- Formulários SB 40 ou DSS 8030 ou PPP;
- Laudos periciais;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.32

Arquivo 12.33 - Revisão - Pensão por morte Retroação da DIB - Inocorrência da prescrição contra absolutamente incapaz

Objetivo da ação judicial:

Pensionista absolutamente incapaz tem o direito de receber o benefício de pensão por morte, desde a data do óbito, independente da data do requerimento administrativo. O objetivo da ação judicial é retificar a data inicial da sua pensão por morte, para que seja fixado o termo inicial a partir da data do óbito, com o pagamento das prestações vencidas do benefício.

Benefícios que têm direito à revisão:

Pensão por morte concedida a pensionista absolutamente incapaz e requerido após os trinta dias subsequentes ao óbito.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;

- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de pensão por morte;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.34

Arquivo 12.35 - Revisão - Conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial

Objetivo da ação judicial:

Converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por tempo de contribuição que exerceram atividades prejudiciais à saúde ou a integridade física preenchendo os requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Cópia da carteira de trabalho;
- Formulários SB 40 ou DSS 8030 ou PPP;
- Laudos periciais;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.36

Arquivo 12.37 - Revisão – Atividades concomitantes – Considerar como única atividade

Objetivo da ação judicial:

Efetuar o recálculo da renda mensal inicial do benefício do segurado que trabalhou em mais de uma empresa, exercendo a mesma função, nele devendo considerar-se a soma das suas remunerações enquanto laborava para ambas as empresas.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por tempo de contribuição que exerceram, em mais de uma empresa e ao mesmo tempo, a mesma atividade.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Cópia da carteira de trabalho;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.38

Arquivo 12.39 – Revisão – Atividades concomitantes – Considerar como atividade principal aquela que tem maior proveito econômico

Objetivo da ação judicial:

Efetuar o recálculo da renda mensal inicial do benefício do segurado que trabalhou em mais de uma empresa, exercendo funções diversas, nele devendo considerar-se como atividade principal aquela que trouxe maior proveito econômico ao autor.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por tempo de contribuição que exerceram, em mais de uma empresa e ao mesmo tempo, a mesma atividade.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Cópia da carteira de trabalho;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.40

Arquivo 12.41 – Revisão – Atividades concomitantes – Afastar o fator previdenciário das atividades secundárias

Objetivo da ação judicial:

Efetuar o recálculo da renda mensal inicial do segurado que trabalhou em mais de uma empresa, exercendo funções distintas, nele não devendo ser aplicado o fator previdenciário nas atividades secundárias.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por tempo de contribuição que exerceram, em mais de uma empresa e ao mesmo tempo, atividades distintas.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Cópia da carteira de trabalho;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.42

Arquivo 12.43 – Desaposentação – Petição Inicial para o Juizado Especial

Objetivo da ação judicial:

Renunciar à aposentadoria que o autor atualmente percebe e, na sequência, conceder nova aposentadoria, mais vantajosa, computando-se as contribuições que verteu após a primeira aposentação.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por tempo de contribuição ou por idade que voltaram a trabalhar e a contribuir ao RGPS após a aposentação.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Cópia da carteira de trabalho;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Arquivo 12.44 – Desaposentação – Petição Inicial para a Vara Comum

Objetivo da ação judicial:

Renunciar à aposentadoria que o autor atualmente percebe e, na sequência, conceder nova aposentadoria, mais vantajosa, computando-se as contribuições que verteu após a primeira aposentação.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por tempo de contribuição ou por idade que voltaram a trabalhar e a contribuir ao RGPS após a aposentação.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Cópia da carteira de trabalho;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Arquivo 12.45 – Desaposentação – Réplica à Contestação

Objetivo da petição:

Rebater os argumentos contrários ao pedido de Desaposentação formulado pelo autor, apresentados pelo INSS em sua defesa.

Arquivo 12.46 – Julgamentos favoráveis à Desaposentação

Auxiliam na compreensão do tema e fundamentação das petições.

Arquivo 12.47 – Revisão – Necessidade de considerar todo o período contributivo da vida do segurado (Revisão da "Vida Toda")

Objetivo da ação judicial:

Efetuar o recálculo da renda mensal inicial do benefício do segurado que verteu contribuições anteriores a julho de 1994, para que no período básico de cálculo do benefício sejam computadas todas as contribuições vertidas pelo autor.

Benefícios que têm direito à revisão:

Aposentados por tempo de contribuição que verteram contribuições antes de julho de 1994.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Cópia da carteira de trabalho;

- Extrato do CNIS;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.48

Arquivo 12.49 – Revisão – Aposentadoria por tempo de contribuição – Professor – Exclusão do Fator Previdenciário

Objetivo da ação judicial:

Efetuar o recálculo da renda mensal inicial do benefício do professor aposentado por tempo de contribuição para que nele não incida o fator previdenciário.

Benefícios que têm direito à revisão:

Professores aposentados por tempo de contribuição que tiveram a RMI do benefício reduzida em razão da aplicação do fator previdenciário.

Documentos necessários:

- Procuração;
- Declaração de hipossuficiência para justiça gratuita;
- Fotocópia do CPF e RG;
- Comprovante de residência atualizado;
- Fotocópia da carta de concessão/memória de cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição;
- Cópia da carteira de trabalho;
- Extrato do CNIS;
- Último extrato de pagamento do INSS.

Decisão judicial favorável na íntegra: Arquivo 12.50

Arquivo 12.51 – Manifestação a proposta de acordo formulada pelo INSS

Objetivo da petição:

O objetivo desta petição é, após a realização de proposta de acordo formulada pelo INSS, concordar ou não com a mesma, requerendo o prosseguimento do processo.

Arquivo 12.52 – Petição – Requerimento de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV)

Objetivo da petição:

O objetivo desta petição é, após a realização do pagamento do valor executado, sejam expedidos precatório para a condenação principal (caso ultrapasse o teto dos juizados) e RPV para o pagamento dos honorários sucumbências, respectivamente.